

1500449-93.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

GUILHERME SALES OLIVEIRA

Data da audiência:

21/02/2022 às 13:00h

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO DO PROCESSO nº 194/2021

Aos 21 de fevereiro de 2022, à hora designada, conforme Provimento CSM 2549, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Sala 06, Centro - CEP 07011-060, Fone: (11) 2229-6715,

Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500449-93.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

GUILHERME SALES OLIVEIRA

Data da audiência:

21/02/2022 às 13:00h

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO DO PROCESSO nº 194/2021

Aos 21 de fevereiro de 2022, à hora designada, conforme Provimento CSM 2549, Comunicado 284 e a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, onde presentes se encontravam a Exmª Drª PATRÍCIA PDILHA, MMª Juíza de Direito, comigo, escrevente a seu cargo ao final assinado e, aí sendo foi aberta a presente teleaudiência. Presentes as partes, Dr. OMAR MAZLOUM, DD. Representante do Ministério Público. Presentes o acusado GUILHERME SALES OLIVEIRA e presente o Dr. FRED SHUM, OAB/SP 315894. Presentes as testemunhas VICTOR EDUARDO DUTRA e VAGNER MARINHO. Pela MM. Juíza foi dito que: Fica consignado que os depoimentos serão colhidos, excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, através do método de VIDEOCONFERÊNCIA, através da ferramenta Microsoft Teams, com o consentimento das

partes presentes na audiência. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas VICTOR EDUARDO DUTRA e VAGNER MARINHO. O réu foi interrogado. Nada foi requerido na fase do artigo 402 do C.P.P.. Pela MM. Juíza foi dito que: Declaro encerrada a instrução mediante a inexistência de requerimentos. Iniciados os debates dada a palavra ao Ministério Público foi dito que: "MM. Juiz, a ação merece ser julgada procedente. A materialidade do crime de tráfico vem estampada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, pelo laudo de constatação provisória de fls. 21/26, fotografias de fls. 27/28 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 130/132. A autoria é certa e segura. O réu confessou a imputação. Ademais, os fatos foram devidamente comprovados pelos relatos firmes e coerentes dos policiais militares, os quais confirmaram exatamente o quanto constante na peça acusatória, informando que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando se depararam com o réu com uma pequena sacola preta em mãos, sendo certo que, ao ver os policiais, ele saiu correndo. Ele, no entanto, acabou caindo durante a fuga e assim foi alcançado, abordado e revistado, sendo encontrado com ele, dentro da referida sacola, uma pequena pochete contendo 49 porções de maconha, 118 de cocaína e 56 de crack, além da quantia de R\$62,75 em dinheiro trocado. Indagado, ele confessou que estava traficando no local e que era seu primeiro dia, motivo pelo qual ele foi preso em flagrante. Ante o exposto, postulo seja julgada procedente a presente ação penal, nos exatos termos da denúncia. Quanto à pena, em que pese a primariedade do acusado (cf. fls. 119/120), requeiro seja fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. Em razão da primariedade, entretanto, não nos opomos à aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei Antitóxicos e à fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda. Dada a palavra a Defesa foi dito que: Debate realizado pelo sistema audiovisual. A seguir pela MMª Juíza foi prolatada a seguinte sentença: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denuncia GUILHERME SALES DE OLIVEIRA por infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque, no dia 15 de fevereiro de 2021, por volta das 20h02min, na Av. marginal Sul, 564 - Pimentas, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de tráfico: 118 invólucros plásticos contendo cocaína; 49 porções de maconha, 56 unidades de crack, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado, ofertou defesa preliminar, a denúncia foi recebida, o réu foi citado. Durante a instrução foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas e o acusado foi interrogado. O MP pugnou pela procedência da ação. A Defesa pela absolvição, subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal, regime aberto, direito de apelar em liberdade. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A AÇÃO É PROCEDENTE. Há provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. A materialidade vem consubstanciada no auto de exibição e apreensão, auto de constatação e exames químicos toxicológicos, positivos para substâncias entorpecentes. A autora também é certa. O réu na fase policial ficou silente (fls. 4). Em juízo, confessou o crime, afirmou que estava no local desde as 8 da manhã até as 20 horas, que ficaria 12 horas vendendo drogas, ganharia entre R\$ 200,00 a R\$250,00 reais, um tiozinho passava durante o dia para recolher o dinheiro da venda de drogas, tinha um bar próximo que usava para ir ao banheiro, algumas pessoas o viam traficando no local, estudou até o 2º ano do ensino médio, foi expulso da escola, por reiterada repetência, mora com a mãe, não usa drogas. As testemunhas policiais, por sua vez, reconheceram o réu e descreveram a situação de traficância que ele se encontrava. De efeito, os milicianos avistaram o réu durante o patrulhamento da força tática, o local é ponto conhecido como de tráfico de drogas, estava a pé surpreendeu o réu, numa das vielas da comunidade, assim que ele avistou a polícia empreendeu fuga, com uma sacola nas mãos, durante a corrida ele caiu, bateu a cabeça, ele resistiu a prisão, no interior do saco havia uma pochete com crack, cocaína. Maconha e dinheiro, ele confessou o tráfico, alegou que era o primeiro dia. Quando a polícia chegou existiam mais duas pessoas, mas apenas ele estava com as drogas e ele foi o único que fugiu. Insta consignar que, o depoimento de policiais tem tanta força quanto o de outros indivíduos. O argumento

de que cabe a ele a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar a prova decorrente de seu testemunho. Depoimento policial tem plena força probatória, se não houver razão plausível, nos autos, para lhe retirar a credibilidade. Assim, diante da apreensão das drogas, cocaína, crack, maconha, do dinheiro, somado ao depoimento das testemunhas e a confissão do réu, impõe-se a condenação. Passo a dosimetria da pena. Na primeira fase, com base no artigo 59 do CP c.C 42 da Lei 11.343/06 diante da variedade (cocaína, maconha, crack) e quantidade de drogas apreendidas (223 porções de substância entorpecentes) revelando o dano maior à sociedade, impõe a majoração da pena, nesta fase, fixo em 6 anos de reclusão. Na segunda fase, há as atenuantes genéricas, ser menor de 21 anos e confissão, torno a pena para o patamar mínimo de 5 anos de reclusão. Na terceira fase, há a causa de diminuição da pena, ser o réu primário, considerando o tempo que o acusado estava no local, turno de 12 horas, expressiva quantidade de drogas, embora primário, reduzo sua pena no mínimo legal, restando a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão. O regime é o inicial fechado, face circunstâncias judiciais desfavoráveis e natureza do ilícito. Destaco que não se está violando a decisão do STJ que permite regime diverso, pois, no vertente caso as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. Impossível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois, a pena é superior a 4 anos, a natureza jurídica do presente ilícito. Adotando o mesmo critério, fixo a pena de multa em 416 dias multa, cada dia multa fixado no valor mínimo legal, DO EXPOSTO, julgo procedente a ação e condeno GUILHERME SALES OLIVEIRA por violação ao artigo 33 caput da Lei 11.343/06 em 4 anos e 2 meses de reclusão, sob o regime inicial fechado, e a pena pecuniária de 416 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal. Decreto a perda do valor apreendido em favor da União. Determino a destruição das drogas. Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE. O réu compareceu a todos os atos processuais, não há fato novo, poderá recorrer em liberdade. Publicada em audiência, saem as partes intimadas. O REU E DEFENSOR manifestou o propósito de recorrer. Recebo recurso. Consertados os autos vistas a DEFESA para razões recursais, após ao MP e após ao Egrégio Tribunal de Justiça com nossas homenagens de estilo.

MMª Juíza: Patrícia Padilha

Dr(a). Promotor(a): omarmazloun@mpsp.mp.br

Escrevente:

Sílvia Tadeu Queiroz Amorelli - samorelli@tjsp.jus.br